EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 148/2024

Município de Novo Hamburgo
Secretaria Municipal de Administração

PREGÃO ELETRÔNICO PARA LOCAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO ESTRUTURANTE ERP INTEGRADO DE GESTÃO ABRANGENDO MÓDULOS PARA AS SEGUINTES ÁREAS: ADMINISTRATIVA, ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, CONTÁBIL, CADASTRO IMOBILIÁRIO, CADASTRO MOBILIÁRIO, CADASTRO ÚNICO, TRIBUTÁRIA, GESTÃO ESCOLAR, PROCESSOS DIGITAIS, CEMITÉRIO, HABITAÇÃO, OBRAS E PROJETOS, CONCESSÕES E RECURSOS HUMANOS COM FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO EM AMBIENTE WEB, E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MIGRAÇÃO E CONVERSÃO DE DADOS, TREINAMENTO, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO (CORRETIVA, PERFECTIVA, EVOLUTIVA E ADAPTATIVA), CONSULTORIA, INTEGRAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO E ALOCAÇÃO DE TÉCNICOS RESIDENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO.

O **MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO**, de ordem da Senhora Prefeita Municipal, através da Secretaria Municipal de Administração, mediante Pregoeiro, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação pública sob a modalidade de **Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço,** através do site ***portaldecompraspublicas.com.br.***, na forma ELETRÔNICA, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, Decreto Municipal n° 10.652 de 2023, Decreto Municipal n° 10.678 de 2023, e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

CADASTRO DAS PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 17/09/2024 às 08h59min

DATA DA SESSÃO: 17/09/2024

HORÁRIO: 09:00 horas

LOCAL: www.portaldecompraspublicas.com.br

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço por lote

MODO DE DISPUTA: Aberto e fechado

Impugnações e esclarecimentos até as 23h59min do dia 12/09/2024

- O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da ***INTERNET***, mediante condições de segurança – criptografia e autenticação – em todas as suas fases através do Sistema de Pregão Eletrônico (licitações) do Portal de Compras Públicas;

- Os trabalhos serão conduzidos por funcionário do Município de Novo Hamburgo, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o www.portaldecompraspublicas.com.br.

- O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos no presente edital para o credenciamento junto ao provedor do sistema para participação da licitação, bem como cadastramento e a abertura da proposta, atentando também para a data e horário para início da disputa.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação é **PREGÃO ELETRÔNICO PARA LOCAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO ESTRUTURANTE ERP INTEGRADO DE GESTÃO ABRANGENDO MÓDULOS PARA AS SEGUINTES ÁREAS: ADMINISTRATIVA, ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, CONTÁBIL, CADASTRO IMOBILIÁRIO, CADASTRO MOBILIÁRIO, CADASTRO ÚNICO, TRIBUTÁRIA, GESTÃO ESCOLAR, PROCESSOS DIGITAIS, CEMITÉRIO, HABITAÇÃO, OBRAS E PROJETOS, CONCESSÕES E RECURSOS HUMANOS COM FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO EM AMBIENTE WEB, E SERVIÇOS DE**

INSTALAÇÃO, MIGRAÇÃO E CONVERSÃO DE DADOS, TREINAMENTO, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO (CORRETIVA, PERFECTIVA, EVOLUTIVA E ADAPTATIVA), CONSULTORIA, INTEGRAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO E ALOCAÇÃO DE TÉCNICOS RESIDENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO, conforme descrito e especificado no **ANEXO I – Termo de Referência** (baseado nas **Requisições de Compras nºs 697/2024, 1967/2024, 1968/2024, 1969/2024, 1970/2024, 1971/2024, 1972/2024, 1973/2024, 1974/2024 e 1977/2024**).

Parágrafo Único – Todos os equipamentos e materiais utilizados na prestação dos serviços deverão atender às exigências mínimas de qualidade, observados a legislação vigente e os padrões das normas baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade industrial – **ABNT, NBR, INMETRO** etc.

2. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

2.1. Poderão participar desta Licitação qualquer licitante, regularmente estabelecido no País, que seja especializado no objeto desta licitação e que satisfaça todas as exigências, especificações e normas contidas neste Edital e seus Anexos e que estiver previamente credenciado no Portal de Compras Públicas.

2.2. O licitante deverá promover a sua inscrição e credenciamento para participar do pregão, diretamente no site do Portal de Compras Públicas, até o horário fixado no edital para inscrição e cadastramento.

2.3. A participação no pregão está condicionada obrigatoriamente a inscrição e credenciamento do licitante, até o limite de horário previsto no edital.

2.4. As contratações poderão ser realizadas por meio de sistema eletrônico fornecido por pessoa jurídica de direito privado, devendo o custo de operacionalização e uso do sistema ficar a cargo do licitante.

2.5. Além das vedações estabelecidas pelo art. 9º, §1º e §2º da Lei Federal Nº 14.133/21, não será permitido, conforme previsto no artigo 14 da mesma Lei, a participação:
2.5.1. Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;
2.5.2. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;
2.5.3. Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;
2.5.4. Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.
2.5.5. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;
2.5.6. Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.

§1 O impedimento de que trata o inciso III do artigo 14 da Lei Federal Nº 14.133/21 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

§2 A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os incisos I e II do artigo 14 da Lei Federal Nº 14.133/21 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

§3 Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

§4 O disposto no item 2.5. não impede a licitação ou a contratação de obra ou serviço que inclua como em cargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

§5 Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos desta Lei.

2.5.7. Para obter o tratamento diferenciado de que trata a Lei Complementar 123/2006, e suas alterações, as empresas interessadas, declaradas ME ou EPP, deverão necessariamente apresentar, com os documentos de habilitação, a ***CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA JUNTA COMERCIAL***, para fins de comprovação da condição de ME ou EPP pelo empresário ou pela sociedade, conforme termos da IN DNRC nº. 103/2007, art. 8º.
a) Nos casos de empresas ME e EPP, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, nos documentos de habilitação, a empresa não será declarada inabilitada, e será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública. Nestes casos, ainda que com restrições, a empresa deverá, **OBRIGATORIAMENTE**, apresentar toda a documentação de habilitação fiscal, ainda que com prazo de validade vencido.
b) Caso a licitante tenha se declarado ME ou EPP e não comprove tal condição, ou ainda, desatenda às exigências habilitatórias, será considerada **INABILITADA**. O Pregoeiro examinará a oferta subsequente, na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a confirmação das condições habilitatórias da proponente, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao especificado no Edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto do certame.
c) A empresa optante pelo Simples Nacional que venha a ser contratada estará sujeita à exclusão obrigatória do Simples Nacional a contar do mês seguinte ao da contratação, em consequência do que dispõem o art. 17, XII, o art. 30, II e o art. 31, II, da Lei Complementar n° 123, de 2006. A empresa optante pelo Simples Nacional deverá apresentar cópia do ofício, com comprovante de entrega e recebimento, comunicando a assinatura do contrato de prestação de serviços, mediante disponibilização de mão de obra com dedicação exclusiva (situação que gera vedação à opção pelo Simples Nacional, com as exceções previstas de limpeza, conservação e vigilância), à Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, no prazo previsto no art. 30, § 1°, II, da Lei Complementar n° 123, de 2006 (até o último dia útil do mês subsequente àquele em que ocorrida a vedação).

3. DO EDITAL
3.1. O presente Edital é regido pela Lei Federal n° 14.133/2021 e se submete no disposto da Lei Complementar Nº 123/06 atualizada pela Lei Complementar Nº 147/14, atendendo o direito de tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

4. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO
4.1. Para Julgamento será adotado o critério de MENOR PREÇO, observado o prazo para fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade e demais condições definidas neste Edital.

5. DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA DE LICITAÇÕES
5.1. O Pregão é o nível básico do registro cadastral no PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS que permite a participação dos interessados na modalidade LICITATÓRIA PREGÃO, em sua FORMA ELETRÔNICA.

5.2. O cadastro deverá ser feito no Portal de Compras Públicas, no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br.

5.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a esta licitação.

5.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

5.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.
5.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

6. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

6.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico os documentos de habilitação exigidos no edital. Os documentos de habilitação devem ser encaminhados antes do início da sessão pública.

6.2. O cadastro da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

6.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação completa, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123/2006.

6.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

6.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;

6.6. Não será estabelecida, nesta etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

6.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do Pregão e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

6.8. Habilitação:
6.8.1. Habilitação Jurídica:
a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
b) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada – EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus sócios e administradores;
c) Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;
d) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores e sua respectiva identificação;
e) Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no País;
f) Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva, além dos documentos de identificação dos titulares/sócios das empresas interessadas em participar do certame.

6.8.2. Habilitação fiscal, Social e Trabalhista:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – **Cartão CNPJ**;
b) Prova de regularidade fiscal perante a **Fazenda Nacional**, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados.
c) Prova de regularidade com o **Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)**;
d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 – **CNDT;**
e) Prova de inscrição no **cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal**, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
f) Certidão de regularidade relativa aos tributos estaduais junto a **Fazenda Estadual**, da sede da Licitante.
g) Certidão de regularidade relativa aos tributos municipais (tributos mobiliários e imobiliários) junto a **Fazenda Municipal**, da sede da Licitante.

6.8.3. Habilitação Econômico-Financeiro:
a) Certidão Negativa de Falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante;
a.1) No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, devendo, ainda, comprovar os demais requisitos de habilitação.

CONFERIDO
COORDENADORIA JURÍDICA - DCL

b) Deverão apresentar Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;
b.1) Caso a empresa tenha sido constituída a menos de 2 (dois) anos, deverá apresentar o balanço patrimonial e as demonstrações do último exercício.
b.2) As demonstrações contábeis compõem-se, no mínimo, dos seguintes documentos:
I – Termo de Abertura;
II – Termo de Encerramento;
III – Recibo de Entrega;
IV – Balanço Patrimonial;
V – Demonstração do resultado do exercício;
VI – Notas explicativas;
c) Para comprovar a boa situação financeira, a licitante terá que apresentar em conjunto com o balanço, a análise, devidamente assinada pelo contabilista responsável, dos seguintes **índices**:

Liquidez Corrente – LC:

Ativo Circulante = 1,0 ou maior
Passivo Circulante

OBS: Calculada a partir da Razão entre os direitos a curto prazo e as dívidas a curto prazo. No Balanço estas informações são evidenciadas, respectivamente como Ativo Circulante e Passivo Circulante.

Liquidez Geral – LG:
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo = 1,0 ou maior
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

OBS: Este índice leva em consideração a situação a longo prazo da empresa, incluindo cálculo os direitos e obrigações a longo prazo. Estes valores também são obtidos no balanço patrimonial.

Solvência Geral – SG:
Ativo Total = 1,0 ou maior
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

OBS: O índice de Solvência Geral expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento de total de suas dívidas. Envolve além dos recursos líquidos, também os permanentes.
d) Para compras para entrega futura e na execução de obras e serviços, nos termos do §4º do artigo 69 da Lei nº 14.133 de 2021, como dado objetivo de comprovação da qualificação econômico-financeira dos licitantes e para efeito de garantia ao adimplemento do contrato a ser ulteriormente celebrado, poderá ser estabelecido a exigência de capital mínimo ou de **patrimônio líquido** mínimo de:
d.1) 5% (cinco por cento) para licitações com valor global superior à R$ 2.500.000,00.

6.8.4. Habilitação Técnica:
6.8.4.1. Comprovação de conhecimento dos locais e suas condições onde serão prestados os serviços, através de um dos seguintes documentos:
a) Declaração de conhecimento da estrutura das entidades, assinada pelo proprietário/representante da licitante e seu respectivo responsável técnico, conforme **Anexo II** ou
b) Atestado de visita técnica, emitido pela Prefeitura e assinado por todas as entidades e pelo responsável técnico da empresa.
1. A visita técnica deverá ser realizada até 2 (dois) dias antes da licitação.
2. O agendamento das visitas técnicas deverá ser realizado através do telefone da respectiva entidade conforme segue:
I. Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo: (51) 3594-9989 – Roberto Geiss
II. Câmara Municipal de Novo Hamburgo: (51) 3594-0514 – Juliana Michellon
III. Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Novo Hamburgo: (51) 3594-9162 – Márcia Magrin Scheifler
IV. COMUSA – Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo: (51) 3036-1108 – Luiz Sachser
V. Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo: (51) 3272-3272 (ramal 410) - Felipe da Silva Paz.
6.8.4.2. Um ou mais atestados de capacidade técnica, expedidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que comprovem que a licitante implantou sistemas compatíveis em características e quantidades com as áreas do objeto da licitação e lote disputado.

CONFERIDO
COORDENADORIA JURÍDICA - DCL

6.8.5. Declaração:
a) Declaração que atende aos requisitos de HABILITAÇÃO, e responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei; **(Anexo IV)**
b) Declaração que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua HABILITAÇÃO, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; **(Anexo IV)**
c) Declaração que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas; **(Anexo IV)**
d) Declaração que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de condutas vigentes na data de entrega das propostas; **(Anexo IV)**
e) Declaração que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. **(Anexo IV)**
f) Declaração que não utiliza mão de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, atendendo ao disposto na Lei Federal nº 14.133/2021 e no art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988; **(Anexo IV)**
g) Declaração que não foi **declarada inidônea** para licitar ou contratar com a qualquer Órgão da Administração Pública direta ou indireta da União, dos Estados, do Município de Novo Hamburgo ou de outros Municípios da Federação ou punida com **suspensão do direito de licitar e contratar** com o Município de Novo Hamburgo ou **impedido de licitar e contratar** com o Município de Novo Hamburgo; **(Anexo IV)**
h) Declaração que não se enquadra em nenhuma das hipóteses de impedimento previstas no artigo 14º, da Lei Federal nº 14.133/21. **(Anexo IV)**
i) Declaração do porte da empresa. **(Anexo V)**

6.8.6. Demais condições:
a) Na falta de consignação do prazo de validade dos documentos arrolados nos subitens "6.8.2" e "6.8.3", exceto documento exigido na alínea "a" do subitem "6.8.2", serão considerados válidos pelo prazo de 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão.

7. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA NO SISTEMA
7.1. O licitante enviará sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:
7.1.1. Valor unitário de cada item, em moeda corrente nacional;
7.1.2. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência;

7.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

7.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou serviços.

7.4. Os valores ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto;
7.4.1. As propostas encaminhadas terão prazo de validade de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da data da sessão de abertura desta licitação, conforme disposição legal.

8. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES
8.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

8.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando, desde logo, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência, conforme art. 59 da Lei nº 14.133/2021.
8.2.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

8.3. A classificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo, podendo a mesma ser desclassificada na fase de aceitação fundamentada e registrada no sistema.

CONFERIDO
COORDENADORIA JURÍDICA - DCL

8.4. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

8.5. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

8.6. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

8.7. O lance deverá ser ofertado pelo valor do unitário de cada item.

8.8. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

8.9. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

8.10. Será adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa "aberto e fechado", em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

8.11. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

8.12. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
8.12.1 Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

8.13. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.
8.13.1 Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

8.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo Pregoeiro.

8.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.

8.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

8.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

8.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do pregoeiro aos participantes do certame, publicada no http://www.portaldecompraspublicas.com.br, quando serão divulgadas data e hora para a sua reabertura. E será reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

8.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

8.20. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento.

8.21. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances).

9. DA NEGOCIAÇÃO, JULGAMENTO E ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS

9.1. Encerrada a etapa de lances, havendo empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:

a) disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

b) avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

c) desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

d) desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade (compliance), conforme orientações dos órgãos de controle.

9.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

a) empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

b) empresas brasileiras**;**

c) empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

d) empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

9.3. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço mínimo definido para a contratação, o pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

9.3.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

9.3.2. Será desclassificada a proposta que após negociação**:**

a) contiver vícios insanáveis;

b) não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;

c) apresentar preços acima do valor definido para a contratação;

d) apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

9.3.3. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado.

9.3.4. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

10. DA FASE DE HABILITAÇÃO

10.1. Encerrada a etapa de aceitação da proposta, o pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 2.5. do edital.

10.1.1. Será realizada pesquisa junto ao CEIS (CGU), junto ao CNJ (condenações cíveis por atos de improbidade administrativa) e no Portal Transparência (www.portaltransparencia.gov.br), para aferição de eventuais registros impeditivos de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

10.1.2. O não cumprimento das condições de participação, acarretará a desclassificação da licitante, bem como as sanções previstas neste Edital, podendo o Pregoeiro convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance subsequente.

10.2. Caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.

10.2.1. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS, para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública.

10.3. O pregoeiro obedecerá, tendo em vista o enquadramento dos licitantes no tratamento favorecido às ME/EPPs, o disposto nos arts. 42 e 43 da Lei Complementar nº 123/06.

10.4. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo estabelecido pelo pregoeiro.

10.5. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

10.6. Eventual inabilitação do licitante será considerada para fins de apuração da veracidade das informações prestadas na declaração de cumprimento aos requisitos de habilitação, conforme o art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021.

10.7. Após a vinculação dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência:
10.7.1. Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e
10.7.2. Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data limite estabelecida neste edital de recebimento das propostas.

10.8. Na análise dos documentos de habilitação, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

10.9. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital.

10.10. Verificada a conformidade dos documentos apresentados, o licitante será declarado VENCEDOR.

11. DA PROPOSTA READEQUADA
11.1. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo estabelecido pelo pregoeiro, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, em campo próprio do Sistema, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
11.1.1. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

11.2. A PROPOSTA COMERCIAL, deverá ser enviada, em 01 (uma) via, rubricada em todas as folhas e a última assinada pelo representante Legal da Empresa citado nos documentos de habilitação, em linguagem concisa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo os seguintes elementos:
a) Descrição completa do serviço;
b) Preço Global, contendo no máximo 04 (quatro) casas decimais, expressos em moeda corrente nacional, apurados à data de sua apresentação, incluindo além do lucro, todas as despesas resultantes de impostos, taxas, tributos, frete e demais encargos, assim como todas as despesas diretas ou indiretas relacionadas com o integral fornecimento do objeto da presente licitação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária;
c) Razão Social, CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, Inscrição Estadual, endereço completo, número de telefone, número de agência e conta bancária, além da indicação de e-mail para envio da Autorização de Fornecimento do contrato;

11.3. Após o encerramento da fase de habilitação e encerrado o prazo de envio da proposta readequada o pregoeiro anunciará a abertura do prazo para manifestação da intenção de interposição de RECURSO em campo próprio do sistema.

11.4. Encerrada a fase de recurso e, inexistindo a interposição deste, o objeto será ADJUDICADO e HOMOLOGADO.

11.5. Os arquivos encaminhados deverão estar em PDF do tipo "pesquisável" e assinados pelo representante legal da empresa.

11.6. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória Nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e presumir-se-ão verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o envio de documentos originais e cópias autenticadas em papel.

11.7. A empresa participante e seu representante legal são responsáveis pela autenticidade e veracidade dos documentos enviados eletronicamente.

12. DOS RECURSOS
12.1. Havendo intenção de recurso, o Pregoeiro por mensagem lançada no sistema, informará aos recorrentes que poderão apresentar com as razões de recurso, no prazo de 03 (três) dias úteis após o

CONFERIDO
COORDENADORIA JURÍDICA - DCL

encerramento da sessão pública, e aos demais licitantes que poderão apresentar contrarrazões, em igual número de dias, os quais começarão a correr do término do prazo, sendo lhes assegurada vista imediata dos autos.

12.2. Os recursos e as contrarrazões serão oferecidos exclusivamente por meio eletrônico, na opção RECURSO e a apresentação de documentos relativos às peças antes indicadas, se houver, será efetuada exclusivamente por meio eletrônico, observados os prazos estabelecidos no subitem 12.1.

12.3. A falta de intenção de recurso importará a decadência do direito de recurso e a Autoridade Competente adjudicará o objeto do certame ao vencedor na própria sessão, propondo à autoridade competente a homologação do procedimento licitatório.

12.4. Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro encaminhará os autos devidamente fundamentado à autoridade competente.

12.5. O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento resultará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

12.6. Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente, no interesse público, adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento licitatório.

12.7. Caberá ainda, pedido de reconsideração, no prazo de 3 (três) dias úteis, contado da data de intimação, relativamente a ato do qual não caiba recurso hierárquico.

13. DA CONTRATAÇÃO
13.1. Homologada a licitação pela autoridade competente, será o licitante vencedor convocado para assinar o contrato, que deverá fazê-lo no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da convocação.
13.1.1. O prazo para assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo Departamento de Compras e Licitações.
13.1.2. A recusa injustificada do concorrente vencedor em assinar o Contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido, o sujeitará à aplicação das penalidades previstas neste Edital.

13.2. O CONTRATO terá vigência de 60 (meses) meses, contados a partir da data de assinatura do contrato ou emissão da ordem de início e poderá ser prorrogado por igual e sucessivo período, a critério da CONTRATANTE, respeitada a vigência máxima prevista no Art. 114 da Lei Federal n.º 14.133/2021.

13.3. Constituem motivos para a rescisão do Contrato as situações referidas no Artigo 137 da Lei Federal n.º 14.133, de 01 de abril de 2021 e suas alterações.

14. DA EXTINÇÃO CONTRATUAL
14.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua extinção, com as consequências contratuais e as previstas em lei, nos casos dos incisos I, II e III do artigo 138 da Lei n° 14.133/2021:
a) por ato unilateral da CONTRATANTE;
b) amigavelmente, por acordo entre as partes, mediante formalização, não cabendo indenização de qualquer das partes, desde que haja conveniência do município;
c) judicialmente, nos termos da legislação vigente.

14.3. Quando der causa a extinção do contrato por inexecução total ou parcial, ou por imperícia técnica, a Contratada inadimplente, além de responder pelos danos decorrentes dos serviços, sem prejuízo da aplicação das demais sanções previstas neste instrumento, estará sujeita às seguintes penalidades:
a) multa no valor correspondente a 30% (trinta por cento), do valor atualizado do saldo dos serviços a serem executados;
b) suspensão do direito de licitar e contratar com o município, por até 3 (três) anos;

15. DA FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
15.1. O prazo para pagamento ao contratado de cada fatura deverá ser realizada em um prazo não superior a 30 (trinta) dias contados a partir do atesto da Nota Fiscal, após comprovadas o adimplemento da contratada em todas as suas obrigações, já deduzidas as glosas e notas de débitos.

16. DA FISCALIZAÇÃO
16.1. A Prefeitura, fiscalizará a execução dos serviços, solicitando à CONTRATADA, sempre que achar conveniente, informações do seu andamento.

16.2. No desempenho de suas atividades, é assegurado ao órgão fiscalizador o direito de verificar a perfeita execução do presente ajuste em todos os termos e condições.

16.3. A ação ou omissão total ou parcial do órgão fiscalizador não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade de executar o serviço com toda cautela e boa técnica.

16.4. Caberá à fiscalização exercer rigoroso controle do cumprimento de cada uma das etapas do contrato, em especial quanto à quantidade e qualidade dos serviços executados, fazendo cumprir a lei e as disposições do presente edital.

16.5. Verificada a ocorrência de irregularidade no cumprimento do contrato, a fiscalização tomará as providências legais e contratuais cabíveis, inclusive quanto à aplicação das penalidades previstas no presente contrato e na lei Federal n.º 14.133/2021 e posteriores alterações.

17. DA GESTÃO DOS CONTRATOS
17.1. O modelo de gestão contratual observará o disposto na Lei n° 14.133/2021, Decreto Municipal nº 10.652/2023 e nos atos normativos expedidos pela Secretaria Municipal de Administração.

18. DAS SANÇÕES
18.1. Extinção do Contrato:
18.1.1. A resolução unilateral do contrato, prevista no artigo 138, I da Lei 14.133/2021, se dará por ato unilateral e escrito da Administração, por descumprimento do decorrente, exceto quando causado pela sua própria conduta devendo ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzida a termo no respectivo processo.
18.1.2. As sanções previstas pela extinção unilateral do contrato estão elencadas no artigo 139 da mesma Lei.

18.2. Do impedimento de licitar e contratar:
18.2.1. Ficará impedida de licitar e contratar, nos termos do artigo 156, III da Lei n° 14.133/2021, pelo prazo de até 3 (três) anos, a pessoa física ou jurídica que praticar as seguintes infrações legais previstas no artigo 155:
a) dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
b) dar causa à inexecução total do contrato;
c) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
d) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
e) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
f) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

18.3. Das multas:
18.3.1. Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida; ou
18.3.2. Pagamento correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o mesmo fim.
18.3.3. O atraso injustificado na execução do contrato de prestação de serviços, na execução de obra ou na entrega de materiais, sem prejuízo do disposto no item 18.1., sujeitará a contratada/detentora à multa de mora calculada sobre o valor da obrigação não cumprida, a partir do primeiro dia útil seguinte ao término do prazo estipulado, na seguinte proporção:
a) de 0,5% (meio por cento) ao dia, para atraso de até 15 (quinze) dias corridos;
b) superados os 15 (quinze) dias corridos, a partir do 16º a multa será de 1% (um por cento) ao dia, limitado a 30 (trinta) dias corridos e aplicada em acréscimo à do subitem "a)".
c) Após 30 (trinta) dias corridos, fica caracterizada a inexecução total, aplicando-se o disposto no item 18.1. cumulativamente a este.
d) O material não aceito deverá ser substituído dentro do prazo fixado pela administração, que não excederá a 15 (quinze) dias, contados do recebimento da notificação.
Parágrafo único – A não ocorrência de substituição ou regularização dentro do prazo estipulado ensejará a aplicação da multa prevista no subitem a) do item 18.3.3., considerando-se a mora nesta hipótese, a partir do primeiro dia útil seguinte ao término do prazo estabelecido deste item.
18.3.4. O pedido de prorrogação de prazo final da entrega dos materiais somente será apreciado se efetuado dentro dos prazos fixados no contrato ou instrumento equivalente.
18.3.5. As multas referidas neste Edital não impedem a aplicação de outras sanções previstas na Lei nº 14.133/2021.

18.4. Da Declaração de Inidoneidade para licitar e contratar:

18.4.1. Será considerado inidôneo para licitar e contratar, nos termos do artigo 156, IV da Lei n° 14.133/2021, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis), a pessoa física ou jurídica que praticar as infrações legais previstas no artigo 155, incisos VIII ao XII do mesmo diploma legal:
a) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
b) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
c) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
d) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
e) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
18.4.2. A sanção estabelecida no item 18.4.1. será precedida de análise jurídica, considerando reincidências de faltas, sua natureza e gravidade, e observará as regras previstas do § 6º ao § 9º da Lei n° 14.133/2021.

19. DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES AO EDITAL
19.1. Os ESCLARECIMENTOS e IMPUGNAÇÕES deverão ser formalizados por meio de requerimento endereçado aos pregoeiros, devendo ser protocolado no prazo de até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, EXCLUSIVAMENTE por FORMA ELETRÔNICA no sistema www.portaldecompraspublicas.com.br.

19.2. Os arquivos encaminhados deverão estar em PDF do tipo "pesquisável" e assinados pelo representante legal da empresa.

19.3. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame, salvo quando se amolda ao art. 55, parágrafo 1º, da Lei nº 14.133/2021.
19.3.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo Pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

19.4. As dúvidas a serem esclarecidas por telefone serão somente aquelas de caráter estritamente informal, no telefone (51) 3594.9946 ou pessoalmente na Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo no endereço Rua Guia Lopes, n° 4201, bairro Canudos/NH, no 8º andar na Diretoria de Compras e Licitações, de segunda a sexta-feira, das 09:00 horas às 17:00 horas.

19.5. As impugnações e os esclarecimentos serão respondidos pelos pregoeiros e disponibilizados aos interessados no Sistema Portal de Compras, no prazo de 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, limitado ao último dia útil anterior a data de abertura do certame.

19.6. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de ordem geral, serão cadastradas no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo de responsabilidade dos licitantes, seu acompanhamento.

20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
20.1. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido de compra sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

20.2. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

20.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.

20.4. É facultado ao Pregoeiro ou a autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

20.5. Os proponentes intimados a prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação.

20.6. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.

20.7. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

20.8. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou ainda, mediante publicação.

20.9. Os casos omissos neste Edital, serão resolvidos pelo Pregoeiro, nos termos da legislação pertinente.

20.10. A presente licitação será homologada, anulada ou revogada pela autoridade competente nos termos do Decreto Municipal nº 10.652 de 13 de março de 2023.

20.11. A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste Edital.

20.12. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

20.13. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

20.14. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

20.15. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

20.16. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br.

20.17. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital será o da Comarca de Novo Hamburgo.

20.18. A documentação apresentada para fins de habilitação da Empresa vencedora fará parte dos autos da licitação.

20.19. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

20.20. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA;
ANEXO I-A – REQUISITOS FUNCIONAIS;
ANEXO II – DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E VISITA TÉCNICA
ANEXO III – MODELO DE PROPOSTA
ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO;
ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA;
ANEXO VI – MINUTA DO CONTRATO.

DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO
Secretaria de Administração.

Novo Hamburgo, 02 de setembro de 2024.

CASSIANO VARGAS
Coordenador Jurídico DCL
OAB/RS 91.950

PABLO ROBERTO DA SILVA BAUER
Diretor de Compras e Licitações

NEI LUIS SARMENTO
Secretário Municipal de Administração

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

Material disponível para download no site: www.portaldecompraspublicas.com.br e novohamburgo.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-licitacoes/detalhar/1, juntamente com este edital.

ANEXO I-A – REQUISITOS FUNCIONAIS

Material disponível para download no site: www.portaldecompraspublicas.com.br e novohamburgo.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-licitacoes/detalhar/1, juntamente com este edital.

CONFERIDO
COORDENADORIA JURÍDICA - DCL

ANEXO II

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E VISITA TÉCNICA

Declaro, para os devidos fins, que tenho conhecimento dos locais e suas condições onde serão prestados os serviços, responsabilizando-me pela execução dos mesmos e pela fiel observância da execução do objeto de acordo com o edital, termo de referência e seus anexos, incluindo compatibilidade com equipamentos, rede, sistemas operacionais e estrutura lógica existente. Declaro também a concordância com os quantitativos, preços unitários e global apresentados, bem como demais elementos técnicos fornecidos pela Diretoria de Compras e Licitações e aceito como sendo válida a situação em que se encontram os locais para a realização do objeto desta licitação.

MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO
PREGÃO Nº _____/____
SERVIÇO:
NOME DA EMPRESA:
CNPJ:
REPRESENTANTE LEGAL:

Município de Novo Hamburgo/RS _____ de _____ de _____.

CONFERIDO
COORDENADORIA JURÍDICA - DCL

ANEXO III – MODELO DE PROPOSTA

Papel Timbrado da Empresa

AO MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:

ENDEREÇO COMPLETO:

REPRESENTANTE LEGAL (NOME, CARGO, RG E CPF):

A (Razão Social da Licitante), em resposta ao Edital de Pregão Eletrônico nº _/2024, formaliza a seguinte proposta comercial:

Os valores da(s) proposta(s) deverão cobrir todas as despesas fixas no período de 60 (sessenta) meses e a previsão de uso do máximo quantitativo, **não obrigatória,** de fornecimento dos serviços variáveis sob demanda.
A licitação seguirá a modalidade de julgamento de menor preço por lote.
O quadro com os valores deve prever as dimensões e características de cada entidade separadamente, conforme a organização dos itens por entidade, identificando o valor por módulo/item, segundo os quadros abaixo.

LOTE 1 – SIAFIC **ITEM 1 – PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO (PMNH)**				
SERVIÇOS FIXOS MENSAIS	**MÓDULO**	**Valor mensal da proposta (R$)**	**Valor anual da proposta (R$)**	**Valor de 60 meses da proposta (R$)**
I- Locação de Sistema Web integrado de Gestão Pública, contendo os módulos previstos para o lote, sem limite de usuários ou usuários concorrentes e locação de datacenter. **Serviços fixos mensais (Pós-Implantação) inclusos na manutenção mensal** II- Manutenção técnica corretiva, perfectiva e adaptativa (legal). III- Suporte técnico remoto IV- Monitoramento performático e de disponibilidade do sistema V- Disponibilização e manutenção do ambiente sistêmico e de infraestrutura de apoio (Software as a Service – SaaS). VI- Suporte técnico residente. VII - Disponibilização de ambiente sistêmico alternativo ao ambiente de produção para possibilitar testes dos usuários da CONTRATANTE. VIII - Fornecimento de APP (plataformas Android e iOS) para os módulos contratados.	a) Módulo de Gestão Orçamentária			
	b) Módulo de Contabilidade Pública			
	c) Módulo de Contabilidade de Custos			
	d) Módulo de Gestão Financeira			
	e) Módulo de Gestão Patrimonial			
	f) Módulo de Controle de Frotas			
	g) Módulo de Suprimentos (Compras, Licitações e Contratos)			
	h) Módulo de Almoxarifado e Estoques			
	i) Módulo de Cadastro Único			
	j) Módulo de Gestão Tributária			
	k) Módulo de Cadastro Mobiliário e ISSQN e Nota Fiscal Eletrônica			
	l) Módulo de Cadastro Imobiliário			
	m) Módulo de ITBI			
	n) Módulo de IPTU			
	o) Módulo de Contribuições de Melhorias			

CONFERIDO
COORDENADORIA JURÍDICA - DCL

	p) Módulo de Cemitérios Municipais			
	q) Módulo de Concessões			
	r) Módulo de Controle de Obras e Projetos			
	s) Módulo de Recursos Humanos			
	t) Módulo de Folha de Pagamento			
	u) Módulo de Administração			
	SUBTOTAL			

SERVIÇOS VARIÁVEIS PREVISTOS - LOTE 1 - SIAFIC	**MÓDULO**	**Valor da proposta (R$)**
Previsto para a Implantação: I- Implantação do sistema II- Instalação do sistema III- Treinamento de usuários IV- Operação assistida V- Migração e conversão de dados VI- Análise de processos, configuração e parametrização do sistema VII- Integração com sistemas que precisem/forneçam de informações dos/para os módulos contratados de acordo com o previsto no ANEXO I – A. **Previstos para a Manutenção:** VIII- Configuração e parametrização do sistema IX- Treinamentos avançados níveis 2 e 3	a) Módulo de Gestão Orçamentária	
	b) Módulo de Contabilidade Pública	
	c) Módulo de Contabilidade de Custos	
	d) Módulo de Gestão Financeira	
	e) Módulo de Gestão Patrimonial	
	f) Módulo de Controle de Frotas	
	g) Módulo de Suprimentos (Compras, Licitações e Contratos)	
	h) Módulo de Almoxarifado e Estoques	
	i) Módulo de Cadastro Único	
	j) Módulo de Gestão Tributária	
	k) Módulo de Cadastro Mobiliário, ISSQN e Nota Fiscal Eletrônica	
	l) Módulo de Cadastro Imobiliário	
	m) Módulo de ITBI	
	n) Módulo de IPTU	
	o) Módulo de Contribuições de Melhorias	
	p) Módulo de Cemitérios Municipais	
	q) Módulo de Concessões	
	r) Módulo de Contratos Habitacionais	
	s) Módulo de Controle de Obras e Projetos	
	t) Módulo de Recursos Humanos	
	u) Módulo de Folha de Pagamento	
	v) Módulo de Administração	
	SUBTOTAL	

SERVIÇOS VARIÁVEIS SOB DEMANDA - LOTE 1 - SIAFIC ITEM 1 – PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO (PMNH)		
SERVIÇOS TÉCNICOS	**UNIDADE**	**RELAÇÃO DE USO DE USTs POR SOLICITAÇÃO**
I - Customização: Criação de funcionalidade em tela.	UST	1
II - Customização: Alteração de funcionalidade.	UST	0,8
III - Customização: Criação de relatório/consulta específica.	UST	0,8
IV - Customização: Alteração de relatório.	UST	0,6
V - Customização: Criação de nova regra de cálculo/fluxo interno ao	UST	5

CONFERIDO
COORDENADORIA JURÍDICA - DCL

sistema.		
VI - Customização: Criação de submódulo (múltiplas funcionalidades e telas).	UST	50
VII - Customização: Criação de nova tela para visualização de dados.	UST	4
VIII - Migração e conversão de base de dados de sistemas terceiros independente do SGBD e sua versão.	UST	12
IX - Migração de dados de tabela única ou planilha tipo "Excel" ou origem similar.	UST	4
X - Desenvolvimento de todos os mecanismos de integração com outro sistema com todos os dados necessários.	UST	8
XI - Desenvolvimento de um mecanismo de integração com os dados determinados.	UST	4
XII - Acompanhamento processual prioritário de técnico(s) especializado(s), com desenvolvimento de funcionalidades, fluxos, cálculos, e prazo de finalização.	UST	30
XIII - Ajuste de dados via alteração direta no banco de dados (independente da quantidade de tabelas ou campos a serem ajustados).	UST	5
MÁXIMO DE USO DE USTs (60 MESES):		**1200**

ITEM	**UNIDADE**	**LIMITE**	**Valor unitário (R$)**	**Valor pelo consumo quantitativo máximo (R$) (60 meses)**
XIV - Treinamentos presenciais adicionais (todos os módulos) para turmas com mais de 10 usuários	Hora	150		
XV - Consultoria (todos os módulos)	Hora	50		
XVI - Suporte técnico residente adicional	Por técnico/mês	3		
Serviços técnicos por UST	UST	1200		
			SUBTOTAL	

	Valor mensal da proposta (R$)	**Valor anual da proposta (R$)**	**Valor de 60 meses da proposta (R$)**
TOTAL LOTE 1 - SIAFIC – ITEM 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO (PMNH)			

LOTE 1 - SIAFIC **ITEM 2 – COMUSA - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO**				
SERVIÇOS FIXOS MENSAIS	**MÓDULO**	**Valor mensal da proposta (R$)**	**Valor anual da proposta (R$)**	**Valor de 60 meses da proposta (R$)**
I- Locação de Sistema Web integrado de Gestão Pública, contendo os módulos previstos para o lote, sem limite de usuários ou usuários concorrentes e locação de *datacenter*. **Serviços fixos mensais (Pós-Implantação) inclusos na manutenção mensal** II- Manutenção técnica corretiva, perfectiva e adaptativa (legal). III- Suporte técnico remoto	a) Módulo de Gestão Orçamentária			
	b) Módulo de Contabilidade Pública			
	c) Módulo de Contabilidade de Custos			
	d) Módulo de Gestão Financeira			
	e) Módulo de Gestão Patrimonial			
	f) Módulo de Suprimentos (Compras, Licitações e Contratos)			

CONFERIDO
COORDENADORIA JURÍDICA - DCL

IV- Monitoramento performático e de disponibilidade do sistema V- Disponibilização e manutenção do ambiente sistêmico e de infraestrutura de apoio (Software as a Service – SaaS). VII - Disponibilização de ambiente sistêmico alternativo ao ambiente de produção para possibilitar testes dos usuários da CONTRATANTE. VIII - Fornecimento de APP (plataformas Android e iOS) para os módulos contratados.	g) Módulo de Almoxarifado e Estoques			
	h) Módulo de Cadastro Único			
	i) Módulo de Recursos Humanos			
	j) Módulo de Folha de Pagamento			
	k) Módulo de Gestão Tributária			
	SUBTOTAL			

SERVIÇOS VARIÁVEIS PREVISTOS	**MÓDULO**	**Valor da proposta (R$)**
Previsto para a Implantação: I- Implantação do sistema II- Instalação do sistema III- Treinamento de usuários IV- Operação assistida V- Migração e conversão de dados VI- Análise de processos, configuração e parametrização do sistema VII- Integração com sistemas que precisem/forneçam de informações dos/para os módulos contratados de acordo com o previsto no ANEXO I – A. **Previstos para a Manutenção:** VIII- Configuração e parametrização do sistema IX- Treinamentos avançados níveis 2 e 3	a) Módulo de Gestão Orçamentária	
	b) Módulo de Contabilidade Pública	
	c) Módulo de Contabilidade de Custos	
	d) Módulo de Gestão Financeira	
	e) Módulo de Gestão Patrimonial	
	f) Módulo de Suprimentos (Compras, Licitações e Contratos)	
	g) Módulo de Almoxarifado e Estoques	
	h) Módulo de Cadastro Único	
	i) Módulo de Recursos Humanos	
	j) Módulo de Folha de Pagamento	
	k) Módulo de Gestão Tributária	
	SUBTOTAL	

	Valor mensal da proposta (R$)	**Valor anual da proposta (R$)**	**Valor de 60 meses da proposta (R$)**
TOTAL LOTE 1 – SIAFIC – ITEM 2 COMUSA – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO			

LOTE 1 – SIAFIC ITEM 3 – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE NOVO HAMBURGO (IPASEM)				
SERVIÇOS FIXOS MENSAIS	**MÓDULO**	**Valor mensal da proposta (R$)**	**Valor anual da proposta (R$)**	**Valor de 60 meses da proposta (R$)**
I- Locação de Sistema Web integrado de Gestão Pública, contendo os módulos previstos para o lote, sem limite de usuários ou usuários concorrentes e locação de *datacenter*.	a) Módulo de Gestão Orçamentária			
	b) Módulo de Contabilidade Pública			
	c) Módulo de Contabilidade de Custos			

Serviços fixos mensais (Pós-Implantação) inclusos na manutenção mensal II- Manutenção técnica corretiva, perfectiva e adaptativa (legal). III- Suporte técnico remoto IV- Monitoramento performático e de disponibilidade do sistema V- Disponibilização e manutenção do ambiente sistêmico e de infraestrutura de apoio (Caso contratação de modelo Software as a Service – SaaS). VII - Disponibilização de ambiente sistêmico alternativo ao ambiente de produção para possibilitar testes dos usuários da CONTRATANTE. VIII - Fornecimento de APP (plataformas Android e iOS) para os módulos contratados.	d) Módulo de Gestão Financeira			
	e) Módulo de Gestão Patrimonial			
	f) Módulo de Suprimentos (Compras, Licitações e Contratos)			
	g) Módulo de Almoxarifado e Estoques			
	h) Módulo de Cadastro Único			
	i) Módulo de Recursos Humanos			
	j) Módulo de Folha de Pagamento			
	k) Módulo de Gestão Tributária			
	l) Módulo de Administração			
	SUBTOTAL			

SERVIÇOS VARIÁVEIS PREVISTOS	**MÓDULO**	**Valor da proposta (R$)**
Previsto para a Implantação: I- Implantação do sistema II- Instalação do sistema III- Treinamento de usuários IV- Operação assistida V- Migração e conversão de dados VI- Análise de processos, configuração e parametrização do sistema VII- Integração com sistemas que precisem/forneçam de informações dos/para os módulos contratados de acordo com o previsto no ANEXO I – A. **Previstos para a Manutenção:** VIII- Configuração e parametrização do sistema IX- Treinamentos avançados níveis 2 e 3	a) Módulo de Gestão Orçamentária	
	b) Módulo de Contabilidade Pública	
	c) Módulo de Contabilidade de Custos	
	d) Módulo de Gestão Financeira	
	e) Módulo de Gestão Patrimonial	
	f) Módulo de Suprimentos (Compras, Licitações e Contratos)	
	g) Módulo de Almoxarifado e Estoques	
	h) Módulo de Cadastro Único	
	i) Módulo de Recursos Humanos	
	j) Módulo de Folha de Pagamento	
	k) Módulo de Gestão Tributária	
	SUBTOTAL	

	Valor mensal da proposta (R$)	**Valor anual da proposta (R$)**	**Valor de 60 meses da proposta (R$)**
TOTAL LOTE 1 - SIAFIC – ITEM 3 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE NOVO HAMBURGO (IPASEM)			

LOTE 1 - SIAFIC ITEM 4 – CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO (CMNH)				
SERVIÇOS FIXOS MENSAIS	**MÓDULO**	**Valor mensal da proposta (R$)**	**Valor anual da proposta (R$)**	**Valor de 60 meses da proposta**

CONFERIDO
COORDENADORIA JURÍDICA - DCL

				(R$)
I- Locação de Sistema Web integrado de Gestão Pública, contendo os módulos previstos para o lote, sem limite de usuários ou usuários concorrentes e locação de *datacenter*. **Serviços fixos mensais (Pós-Implantação) inclusos na manutenção mensal** II- Manutenção técnica corretiva, perfectiva e adaptativa (legal). III- Suporte técnico remoto IV- Monitoramento performático e de disponibilidade do sistema V- Disponibilização e manutenção do ambiente sistêmico e de infraestrutura de apoio (Software as a Service – SaaS). VI - Disponibilização de ambiente sistêmico alternativo ao ambiente de produção para possibilitar testes dos usuários da CONTRATANTE. VII - Fornecimento de APP (plataformas Android e iOS) para os módulos contratados.	a) Módulo de Gestão Orçamentária			
	b) Módulo de Contabilidade Pública			
	c) Módulo de Contabilidade de Custos			
	d) Módulo de Gestão Financeira			
	e) Módulo de Gestão Patrimonial			
	f) Módulo de Suprimentos (Compras, Licitações e Contratos)			
	g) Módulo de Almoxarifado e Estoques			
	h) Módulo de Cadastro Único			
	i) Módulo de Recursos Humanos			
	j) Módulo de Folha de Pagamento			
	SUBTOTAL			

SERVIÇOS VARIÁVEIS PREVISTOS	**MÓDULO**	**Valor da proposta (R$)**
Previsto para a Implantação: I- Implantação do sistema II- Instalação do sistema III- Treinamento de usuários IV- Operação assistida V- Migração e conversão de dados VI- Análise de processos, configuração e parametrização do sistema VII- Integração com sistemas que precisem/forneçam de informações dos/para os módulos contratados de acordo com o previsto no ANEXO I – A. **Previstos para a Manutenção:** VIII- Configuração e parametrização do sistema IX- Treinamentos avançados níveis 2 e 3	a) Módulo de Gestão Orçamentária	
	b) Módulo de Contabilidade Pública	
	c) Módulo de Contabilidade de Custos	
	d) Módulo de Gestão Financeira	
	e) Módulo de Gestão Patrimonial	
	f) Módulo de Suprimentos (Compras, Licitações e Contratos)	
	g) Módulo de Almoxarifado e Estoques	
	h) Módulo de Cadastro Único	
	i) Módulo de Recursos Humanos	
	j) Módulo de Folha de Pagamento	
	SUBTOTAL	

	Valor mensal da proposta (R$)	**Valor anual da proposta (R$)**	**Valor de 60 meses da proposta (R$)**
TOTAL LOTE 1 – SIAFIC – ITEM 4 CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO (CMNH)			

LOTE 1 - SIAFIC ITEM 5 – FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE NOVO HAMBURGO (FSNH)				
SERVIÇOS FIXOS MENSAIS	**MÓDULO**	**Valor**	**Valor**	**Valor de**

		mensal da proposta (R$)	anual da proposta (R$)	60 meses da proposta (R$)
I- Locação de Sistema Web integrado de Gestão Pública, contendo os módulos previstos para o lote, sem limite de usuários ou usuários concorrentes e locação de *datacenter*. **Serviços fixos mensais (Pós-Implantação) inclusos na manutenção mensal** II- Manutenção técnica corretiva, perfectiva e adaptativa (legal). III- Suporte técnico remoto IV- Monitoramento performático e de disponibilidade do sistema V- Disponibilização e manutenção do ambiente sistêmico e de infraestrutura de apoio (Software as a Service – SaaS). VI - Disponibilização de ambiente sistêmico alternativo ao ambiente de produção para possibilitar testes dos usuários da CONTRATANTE. VII - Fornecimento de APP (plataformas Android e iOS) para os módulos contratados.	a) Módulo de Gestão Orçamentária			
	b) Módulo de Contabilidade Pública			
	c) Módulo de Contabilidade de Custos			
	d) Módulo de Gestão Financeira			
	e) Módulo de Gestão Patrimonial			
	f) Módulo de Suprimentos (Compras, Licitações e Contratos)			
	g) Módulo de Almoxarifado e Estoques			
	h) Módulo de Cadastro Único			
	i) Módulo de Recursos Humanos			
	j) Módulo de Folha de Pagamento			
	SUBTOTAL			

SERVIÇOS VARIÁVEIS PREVISTOS	**MÓDULO**	**Valor da proposta (R$)**
Previsto para a Implantação: I- Implantação do sistema II- Instalação do sistema III- Treinamento de usuários IV- Operação assistida V- Migração e conversão de dados VI- Análise de processos, configuração e parametrização do sistema VII- Integração com sistemas que precisem/forneçam de informações dos/para os módulos contratados de acordo com o previsto no ANEXO I – A. **Previstos para a Manutenção:** VIII- Configuração e parametrização do sistema IX- Treinamentos avançados níveis 2 e 3	a) Módulo de Gestão Orçamentária	
	b) Módulo de Contabilidade Pública	
	c) Módulo de Contabilidade de Custos	
	d) Módulo de Gestão Financeira	
	e) Módulo de Gestão Patrimonial	
	f) Módulo de Suprimentos (Compras, Licitações e Contratos)	
	g) Módulo de Almoxarifado e Estoques	
	h) Módulo de Cadastro Único	
	i) Módulo de Recursos Humanos	
	j) Módulo de Folha de Pagamento	
	SUBTOTAL	

	Valor mensal da proposta (R$)	**Valor anual da proposta (R$)**	**Valor de 60 meses da proposta (R$)**
TOTAL LOTE 1- SIAFIC – ITEM 5			

CONFERIDO
COORDENADORIA JURÍDICA - DCL

FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE NOVO HAMBURGO (FSNH)			

	Valor mensal da proposta (R$)	**Valor anual da proposta (R$)**	**Valor de 60 meses da proposta (R$)**
TOTAL LOTE 1 - SIAFIC			

LOTE 2 - EDUCAÇÃO **ITEM ÚNICO – PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO (PMNH)**				
SERVIÇOS FIXOS MENSAIS	**MÓDULO**	**Valor mensal da proposta (R$)**	**Valor anual da proposta (R$)**	**Valor de 60 meses da proposta (R$)**
I- Locação de Sistema Web integrado de Gestão Escolar contendo os módulos previstos para o lote, sem limite de usuários ou usuários concorrentes e locação de *datacenter*. **Serviços fixos mensais (Pós-Implantação) inclusos na manutenção mensal** II- Manutenção técnica corretiva, perfectiva e adaptativa (legal). III- Suporte técnico remoto IV- Monitoramento performático e de disponibilidade do sistema V- Disponibilização e manutenção do ambiente sistêmico e de infraestrutura de apoio (Software as a Service – SaaS). VI- Suporte técnico residente. VII - Disponibilização de ambiente sistêmico alternativo ao ambiente de produção para possibilitar testes dos usuários da CONTRATANTE. VIII - Fornecimento de APP (plataformas Android e iOS) para os módulos contratados.	a) Módulo de Administração			
	b) Módulo de Gestão Acadêmica			
	c) Módulo de Biblioteca			
	d) Módulo de Merenda Escolar			
	e) Módulo Administrativo/Financeiro Escolar			
	f) Módulo de Transporte Escolar			
	SUBTOTAL			

SERVIÇOS VARIÁVEIS PREVISTOS	**MÓDULO**	**Valor da proposta (R$)**
Previsto para a Implantação: I- Implantação do sistema II- Instalação do sistema III- Treinamento de usuários IV- Operação assistida V- Migração e conversão de dados VI- Análise de processos, configuração e parametrização do sistema VII- Integração com sistemas que precisem/forneçam de informações dos/para os módulos contratados de acordo com o previsto no ANEXO I – A. **Previstos para a Manutenção:** VIII- Configuração e parametrização do sistema	a) Módulo de Administração	
	b) Módulo de Gestão Acadêmica	
	c) Módulo de Biblioteca	
	d) Módulo de Merenda Escolar	
	e) Módulo Administrativo/Financeiro Escolar	
	f) Módulo de Transporte Escolar	

CONFERIDO
COORDENADORIA JURÍDICA - DCL

IX- Treinamentos avançados níveis 2 e 3		
	SUBTOTAL	

SERVIÇOS VARIÁVEIS SOB DEMANDA - LOTE 2 - EDUCAÇÃO ITEM ÚNICO – PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO (PMNH)		
SERVIÇOS TÉCNICOS	**UNIDADE**	**RELAÇÃO DE USO DE USTs POR SOLICITAÇÃO**
I - Customização: Criação de funcionalidade em tela.	UST	1
II - Customização: Alteração de funcionalidade.	UST	0,8
III - Customização: Criação de relatório/consulta específica.	UST	0,8
IV - Customização: Alteração de relatório.	UST	0,6
V - Customização: Criação de nova regra de cálculo/fluxo interno ao sistema.	UST	5
VI - Customização: Criação de submódulo (múltiplas funcionalidades e telas).	UST	50
VII - Customização: Criação de nova tela para visualização de dados.	UST	4
VIII - Migração e conversão de base de dados de sistemas terceiros independente do SGBD e sua versão.	UST	12
IX - Migração de dados de tabela única ou planilha tipo "Excel" ou origem similar.	UST	4
X - Desenvolvimento de todos os mecanismos de integração com outro sistema com todos os dados necessários.	UST	8
XI - Desenvolvimento de um mecanismo de integração com os dados determinados.	UST	4
XII - Acompanhamento processual prioritário de técnico(s) especializado(s), com desenvolvimento de funcionalidades, fluxos, cálculos, e prazo de finalização.	UST	30
XIII - Ajuste de dados via alteração direta no banco de dados (independente da quantidade de tabelas ou campos a serem ajustados).	UST	5
MÁXIMO DE USO DE USTs (60 MESES):		**1200**

ITEM	**UNIDADE**	**LIMITE**	**Valor unitário (R$)**	**Valor pelo consumo quantitativo máximo (R$) (60 meses)**
XIV - Treinamentos presenciais adicionais (todos os módulos) para turmas com mais de 10 usuários	Hora	50		
XV - Consultoria (todos os módulos)	Hora	50		
XVI - Suporte técnico residente adicional	Por técnico/mês	2		
Serviços técnicos por UST	UST	1200		
			SUBTOTAL	

	Valor mensal da proposta (R$)	**Valor anual da proposta (R$)**	**Valor de 60 meses da proposta (R$)**
TOTAL LOTE 2 - EDUCAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO (PMNH)			

LOTE 3 ITEM 1 – PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO (PMNH)				
SERVIÇOS FIXOS MENSAIS	**MÓDULO**	**Valor**	**Valor**	**Valor de**

		mensal da proposta (R$)	anual da proposta (R$)	60 meses da proposta (R$)
I- Locação de Sistema Web integrado de Processos e Documentação Digital contendo os módulos previstos para o lote, sem limite de usuários ou usuários concorrentes e locação de *datacenter*. **Serviços fixos mensais (Pós-Implantação) inclusos na manutenção mensal** II- Manutenção técnica corretiva, perfectiva e adaptativa (legal). III- Suporte técnico remoto IV- Monitoramento performático e de disponibilidade do sistema V- Disponibilização e manutenção do ambiente sistêmico e de infraestrutura de apoio (Software as a Service – SaaS). VI- Suporte técnico residente. VII - Disponibilização de ambiente sistêmico alternativo ao ambiente de produção para possibilitar testes dos usuários da CONTRATANTE. VIII - Fornecimento de APP (plataformas Android e iOS) para os módulos contratados.	a) Módulo de Processo Digital			
	b) Módulo de Administração			
	SUBTOTAL			

SERVIÇOS VARIÁVEIS PREVISTOS - LOTE 3 - ITEM 1	**MÓDULO**	**Valor da proposta (R$)**
Previsto para a Implantação: I- Implantação do sistema II- Instalação do sistema III- Treinamento de usuários IV- Operação assistida V- Migração e conversão de dados VI- Análise de processos, configuração e parametrização do sistema VII- Integração com sistemas que precisem/forneçam de informações dos/para os módulos contratados de acordo com o previsto no ANEXO I – A. **Previstos para a Manutenção:** VIII- Configuração e parametrização do sistema IX- Treinamentos avançados níveis 2 e 3	a) Módulo de Processo Digital	
	b) Módulo de Administração	
	SUBTOTAL	

SERVIÇOS VARIÁVEIS SOB DEMANDA - LOTE 3 ITEM 1 – PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO (PMNH)		
SERVIÇOS TÉCNICOS	**UNIDADE**	**RELAÇÃO DE USO DE USTs**

CONFERIDO
COORDENADORIA JURÍDICA - DCL

		POR SOLICITAÇÃO
I - Customização: Criação de funcionalidade em tela.	UST	1
II - Customização: Alteração de funcionalidade.	UST	0,8
III - Customização: Criação de relatório/consulta específica.	UST	0,8
IV - Customização: Alteração de relatório.	UST	0,6
V - Customização: Criação de nova regra de cálculo/fluxo interno ao sistema.	UST	5
VI - Customização: Criação de submódulo (múltiplas funcionalidades e telas).	UST	50
VII - Customização: Criação de nova tela para visualização de dados.	UST	4
VIII - Migração e conversão de base de dados de sistemas terceiros independente do SGBD e sua versão.	UST	12
IX - Migração de dados de tabela única ou planilha tipo "Excel" ou origem similar.	UST	4
X - Desenvolvimento de todos os mecanismos de integração com outro sistema com todos os dados necessários.	UST	8
XI - Desenvolvimento de um mecanismo de integração com os dados determinados.	UST	4
XII - Acompanhamento processual prioritário de técnico(s) especializado(s), com desenvolvimento de funcionalidades, fluxos, cálculos, e prazo de finalização.	UST	30
XIII - Ajuste de dados via alteração direta no banco de dados (independente da quantidade de tabelas ou campos a serem ajustados).	UST	5
MÁXIMO DE USO DE USTs (60 MESES):		**500**

ITEM	UNIDADE	LIMITE	Valor unitário (R$)	Valor pelo consumo quantitativo máximo (R$) (60 meses)
XIV - Treinamentos presenciais adicionais (todos os módulos) para turmas com mais de 10 usuários	Hora	50		
XV - Consultoria (todos os módulos)	Hora	50		
XVI - Suporte técnico residente adicional	Por técnico/mês	1		
Serviços técnicos por UST	UST	500		
		SUBTOTAL		

	Valor mensal da proposta (R$)	Valor anual da proposta (R$)	Valor de 60 meses da proposta (R$)
TOTAL LOTE 3 - ITEM 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO (PMNH)			

LOTE 3 **ITEM 2 – COMUSA - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO**				
SERVIÇOS FIXOS MENSAIS	**MÓDULO**	**Valor mensal da proposta (R$)**	**Valor anual da proposta (R$)**	**Valor de 60 meses da proposta (R$)**
I- Locação de Sistema Web integrado de Processos e Documentação Digital contendo os módulos previstos para o lote, sem	a) Módulo de Administração			
	b) Módulo de Processo Digital			

CONFERIDO
COORDENADORIA JURÍDICA - DCL

limite de usuários ou usuários concorrentes e locação de *datacenter*. **Serviços fixos mensais (Pós-Implantação) inclusos na manutenção mensal** II- Manutenção técnica corretiva, perfectiva e adaptativa (legal). III- Suporte técnico remoto IV- Monitoramento performático e de disponibilidade do sistema V- Disponibilização e manutenção do ambiente sistêmico e de infraestrutura de apoio (Software as a Service – SaaS). VI - Disponibilização de ambiente sistêmico alternativo ao ambiente de produção para possibilitar testes dos usuários da CONTRATANTE. VII - Fornecimento de APP (plataformas Android e iOS) para os módulos contratados.				
	SUBTOTAL			

SERVIÇOS VARIÁVEIS PREVISTOS - LOTE 3 - ITEM 2	**MÓDULO**	**Valor da proposta (R$)**
Previsto para a Implantação: I- Implantação do sistema II- Instalação do sistema III- Treinamento de usuários IV- Operação assistida V- Migração e conversão de dados VI- Análise de processos, configuração e parametrização do sistema VII- Integração com sistemas que precisem/forneçam de informações dos/para os módulos contratados de acordo com o previsto no ANEXO I – A. **Previstos para a Manutenção:** VIII- Configuração e parametrização do sistema IX- Treinamentos avançados níveis 2 e 3	a) Módulo de Administração	
	b) Módulo de Processo Digital	
	SUBTOTAL	

SERVIÇOS VARIÁVEIS SOB DEMANDA - LOTE 3 ITEM 2 – COMUSA - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO		
SERVIÇOS TÉCNICOS	**UNIDADE**	**RELAÇÃO DE USO DE USTs POR SOLICITAÇÃO**
I - Customização: Criação de funcionalidade em tela.	UST	1
II - Customização: Alteração de funcionalidade.	UST	0,8
III - Customização: Criação de relatório/consulta específica.	UST	0,8
IV - Customização: Alteração de relatório.	UST	0,6
V - Customização: Criação de nova regra de cálculo/fluxo interno ao sistema.	UST	5
VI - Customização: Criação de submódulo (múltiplas funcionalidades e	UST	50

CONFERIDO
COORDENADORIA JURÍDICA - DCL

telas).		
VII - Customização: Criação de nova tela para visualização de dados.	UST	4
VIII - Migração e conversão de base de dados de sistemas terceiros independente do SGBD e sua versão.	UST	12
IX - Migração de dados de tabela única ou planilha tipo "Excel" ou origem similar.	UST	4
X - Desenvolvimento de todos os mecanismos de integração com outro sistema com todos os dados necessários.	UST	8
XI - Desenvolvimento de um mecanismo de integração com os dados determinados.	UST	4
XII - Acompanhamento processual prioritário de técnico(s) especializado(s), com desenvolvimento de funcionalidades, fluxos, cálculos, e prazo de finalização.	UST	30
XIII - Ajuste de dados via alteração direta no banco de dados (independente da quantidade de tabelas ou campos a serem ajustados).	UST	5
MÁXIMO DE USO DE USTs (60 MESES):		**500**

ITEM	**UNIDADE**	**LIMITE**	**Valor unitário (R$)**	**Valor pelo consumo quantitativo máximo (R$) (60 meses)**
XIV - Treinamentos presenciais adicionais (todos os módulos) para turmas com mais de 10 usuários	Hora	50		
XV - Consultoria (todos os módulos)	Hora	50		
Serviços técnicos por UST	UST	500		
			SUBTOTAL	

	Valor mensal da proposta (R$)	**Valor anual da proposta (R$)**	**Valor de 60 meses da proposta (R$)**
TOTAL LOTE 3 - ITEM 2 COMUSA - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO			

LOTE 3
ITEM 3 – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE NOVO HAMBURGO (IPASEM)

SERVIÇOS FIXOS MENSAIS	**MÓDULO**	**Valor mensal da proposta (R$)**	**Valor anual da proposta (R$)**	**Valor de 60 meses da proposta (R$)**
I- Locação de Sistema Web integrado de Processos e Documentação Digital contendo os módulos previstos para o lote, sem limite de usuários ou usuários concorrentes e locação de *datacenter*. **Serviços fixos mensais (Pós-Implantação) inclusos na manutenção mensal** II- Manutenção técnica corretiva, perfectiva e adaptativa (legal). III- Suporte técnico remoto	a) Módulo de Processo Digital			
	b) Módulo de Administração			

CONFERIDO
COORDENADORIA JURÍDICA - DCL

IV- Monitoramento performático e de disponibilidade do sistema V- Disponibilização e manutenção do ambiente sistêmico e de infraestrutura de apoio (Software as a Service – SaaS). VI - Disponibilização de ambiente sistêmico alternativo ao ambiente de produção para possibilitar testes dos usuários da CONTRATANTE. VII - Fornecimento de APP (plataformas Android e iOS) para os módulos contratados.				
	SUBTOTAL			

SERVIÇOS VARIÁVEIS PREVISTOS - LOTE 3 - ITEM 3	**MÓDULO**	**Valor da proposta (R$)**
Previsto para a Implantação: I- Implantação do sistema II- Instalação do sistema III- Treinamento de usuários IV- Operação assistida V- Migração e conversão de dados VI- Análise de processos, configuração e parametrização do sistema VII- Integração com sistemas que precisem/forneçam de informações dos/para os módulos contratados de acordo com o previsto no ANEXO I – A. **Previstos para a Manutenção:** VIII- Configuração e parametrização do sistema IX- Treinamentos avançados níveis 2 e 3	a) Módulo de Processo Digital	
	b) Módulo de Administração	
	SUBTOTAL	

SERVIÇOS VARIÁVEIS SOB DEMANDA - LOTE 3 **ITEM 3 – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE NOVO HAMBURGO (IPASEM)**		
ITEM	**UNIDADE**	**RELAÇÃO DE USO DE USTs POR SOLICITAÇÃO**
I - Customização: Criação de funcionalidade em tela.	UST	1
II - Customização: Alteração de funcionalidade.	UST	0,8
III - Customização: Criação de relatório/consulta específica.	UST	0,8
IV - Customização: Alteração de relatório.	UST	0,6
V - Customização: Criação de nova regra de cálculo/fluxo interno ao sistema.	UST	5
VI - Customização: Criação de submódulo (múltiplas funcionalidades e telas).	UST	50
VII - Customização: Criação de nova tela para visualização de dados.	UST	4
VIII - Migração e conversão de base de dados de sistemas terceiros independente do SGBD e sua versão.	UST	12
IX - Migração de dados de tabela única ou planilha tipo "Excel" ou origem similar.	UST	4
X - Desenvolvimento de todos os mecanismos de integração com outro sistema com todos os dados necessários.	UST	8
XI - Desenvolvimento de um mecanismo de integração com os dados determinados.	UST	4

CONFERIDO
COORDENADORIA JURÍDICA - DCL

XII - Acompanhamento processual prioritário de técnico(s) especializado(s), com desenvolvimento de funcionalidades, fluxos, cálculos, e prazo de finalização.	UST	30
XIII - Ajuste de dados via alteração direta no banco de dados (independente da quantidade de tabelas ou campos a serem ajustados).	UST	5
MÁXIMO DE USO DE USTs (60 MESES):		**300**

ITEM	**UNIDADE**	**LIMITE**	**Valor unitário (R$)**	**Valor pelo consumo quantitativo máximo (R$) (60 meses)**
XIV - Treinamentos presenciais adicionais (todos os módulos) para turmas com mais de 10 usuários	Hora	30		
XV - Consultoria (todos os módulos)	Hora	50		
Serviços técnicos por UST	UST	300		
			SUBTOTAL	

	Valor mensal da proposta (R$)	**Valor anual da proposta (R$)**	**Valor de 60 meses da proposta (R$)**
TOTAL LOTE 3 - ITEM 3 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE NOVO HAMBURGO (IPASEM)			

	Valor mensal da proposta (R$)	**Valor anual da proposta (R$)**	**Valor de 60 meses da proposta (R$)**
TOTAL LOTE 3			

LOTE 4 **ITEM ÚNICO – PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO (PMNH)**				
SERVIÇOS FIXOS MENSAIS	**MÓDULO**	**Valor mensal da proposta (R$)**	**Valor anual da proposta (R$)**	**Valor de 60 meses da proposta (R$)**
I- Locação de Sistema Web integrado de Gestão de Contratos Habitacionais contendo os módulos previstos para o lote, sem limite de usuários ou usuários concorrentes e locação de *datacenter*. **Serviços fixos mensais (Pós-Implantação) inclusos na manutenção mensal** II- Manutenção técnica corretiva, perfectiva e adaptativa (legal). III- Suporte técnico remoto IV- Monitoramento performático e de disponibilidade do sistema V- Disponibilização e manutenção	a) Módulo de Contratos Habitacionais			
	b) Módulo de Administração			

CONFERIDO
COORDENADORIA JURÍDICA - DCL

do ambiente sistêmico e de infraestrutura de apoio (Software as a Service – SaaS). VI - Disponibilização de ambiente sistêmico alternativo ao ambiente de produção para possibilitar testes dos usuários da CONTRATANTE. VII - Fornecimento de APP (plataformas Android e iOS) para os módulos contratados.				
	SUBTOTAL			

SERVIÇOS VARIÁVEIS PREVISTOS - LOTE 4	**MÓDULO**	**Valor da proposta (R$)**
Previsto para a Implantação: I- Implantação do sistema II- Instalação do sistema III- Treinamento de usuários IV- Operação assistida V- Migração e conversão de dados VI- Análise de processos, configuração e parametrização do sistema VII- Integração com sistemas que precisem/forneçam de informações dos/para os módulos contratados de acordo com o previsto no ANEXO I – A. **Previstos para a Manutenção:** VIII- Configuração e parametrização do sistema IX- Treinamentos avançados níveis 2 e 3	a) Módulo de Contratos Habitacionais	
	b) Módulo de Administração	
	SUBTOTAL	

SERVIÇOS VARIÁVEIS SOB DEMANDA - LOTE 4 **ITEM ÚNICO – PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO (PMNH)**		
ITEM	**UNIDADE**	**RELAÇÃO DE USO DE USTs POR SOLICITAÇÃO**
I - Customização: Criação de funcionalidade em tela.	UST	1
II - Customização: Alteração de funcionalidade.	UST	0,8
III - Customização: Criação de relatório/consulta específica.	UST	0,8
IV - Customização: Alteração de relatório.	UST	0,6
V - Customização: Criação de nova regra de cálculo/fluxo interno ao sistema.	UST	5
VI - Customização: Criação de submódulo (múltiplas funcionalidades e telas).	UST	50
VII - Customização: Criação de nova tela para visualização de dados.	UST	4
VIII - Migração e conversão de base de dados de sistemas terceiros independente do SGBD e sua versão.	UST	12
IX - Migração de dados de tabela única ou planilha tipo "Excel" ou origem similar.	UST	4
X - Desenvolvimento de todos os mecanismos de integração com outro sistema com todos os dados necessários.	UST	8
XI - Desenvolvimento de um mecanismo de integração com os dados determinados.	UST	4
XII - Acompanhamento processual prioritário de técnico(s) especializado(s), com desenvolvimento de funcionalidades, fluxos, cálculos, e prazo de finalização.	UST	30

XIII - Ajuste de dados via alteração direta no banco de dados (independente da quantidade de tabelas ou campos a serem ajustados).	UST	5
MÁXIMO DE USO DE USTs (60 MESES):		**300**

ITEM	**UNIDADE**	**LIMITE**	**Valor unitário (R$)**	**Valor pelo consumo quantitativo máximo (R$) (60 meses)**
XIV - Treinamentos presenciais adicionais (todos os módulos) para turmas com mais de 10 usuários	Hora	10		
XV - Consultoria (todos os módulos)	Hora	10		
Serviços técnicos por UST	UST	300		
			SUBTOTAL	

	Valor mensal da proposta (R$)	**Valor anual da proposta (R$)**	**Valor de 60 meses da proposta (R$)**
TOTAL LOTE 4			

CONFERIDO
COORDENADORIA JURÍDICA - DCL

ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO

_____, inscrita no CNPJ n. º _____, por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr (a). _____, portador (a) da Carteira de Identidade n. º _____ e do CPF n. º _____, DECLARA, para todos os fins e efeitos da Lei Federal nº 14.133/2021, sob as penalidades cabíveis, responsabilizando-se pelo inteiro teor desta declaração, que:

a) atende aos requisitos de HABILITAÇÃO, e responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei;

b) até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua HABILITAÇÃO, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

c) cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;

d) suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de condutas vigentes na data de entrega das propostas;

e) tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;

f) não utiliza mão de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, atendendo ao disposto na Lei Federal nº 14.133/2021 e no art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988;

g) Não foi **declarada inidônea** para licitar ou contratar com a qualquer Órgão da Administração Pública direta ou indireta da União, dos Estados, do Município de Novo Hamburgo ou de outros Municípios da Federação ou punida com **suspensão do direito de licitar e contratar** com o Município de Novo Hamburgo ou **impedido de licitar e contratar** com o Município de Novo Hamburgo;

h) Não se enquadra em nenhuma das hipóteses de impedimento previstas no artigo 14º, da Lei Federal nº 14.133/21.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Novo Hamburgo, em _____ de _____ de _____.

_____

Nome completo e assinatura do(s) representante(s) legal(is) da empresa

CONFERIDO
COORDENADORIA JURÍDICA - DCL

ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA

_____, inscrita no CNPJ n. º _____, por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr (a). _____, portador (a) da Carteira de Identidade n. º _____ e do CPF n. º _____, DECLARA, para todos os fins e efeitos da Lei Federal nº 14.133/2021, sob as penalidades cabíveis, responsabilizando-se pelo inteiro teor desta declara, para todos os fins legais, em especial em atendimento ao art. 4º da Lei Federal nº 14.133/2021, que cumpre os requisitos legais para o enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, estando apta a usufruir o tratamento favorecido assegurado em lei.

Declara ainda que está excluída das vedações constantes do art. 3º, § 4, da Lei Complementar nº 123/2006, e que se compromete a promover a regularização de eventuais defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora do certame.

Declara, por fim, que está plenamente ciente do teor e da extensão desta Declaração, bem como detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Novo Hamburgo, em _____ de _____ de _____.

_____

Nome completo e assinatura do(s) representante(s) legal(is) da empresa

CONFERIDO
COORDENADORIA JURÍDICA - DCL

ANEXO VI – MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO Nº ___/2024

CONTRATO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO E _____.

O MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO, inscrito no C.N.P.J.M.F. sob o n° 88.254.875/0001-60, com sede na Rua Guia Lopes, n° 4201, bairro Canudos, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Ilmo. Secretário de Administração, Sr. Nei Luís Sarmento, conforme autorizado pelo Decreto Municipal n° 10.678 de 2023 e, doravante denominado CONTRATANTE, e o(a) **_____,** inscrita no C.N.P.J. sob o n° _____, com sede a _____, nº ___, no bairro _____, na cidade de _____/__, doravante designado CONTRATADO, tendo em vista o que consta na Requisição de Compras nº ___/2024 e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico n° ___/2024, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1. O objeto do presente instrumento é a _____, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
1.2. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:
a) O Termo de Referência;
b) O Edital da Licitação;
c) A Proposta do contratado;
d) Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO
2.1. O prazo de vigência da contratação é de ..... contados do(a) ....., na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS
O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO
Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

CLÁUSULA QUINTA – PREÇO
5.1. O valor total da contratação é de R$..... (.....)
5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

CLÁUSULA SEXTA – PAGAMENTO
O prazo para pagamento ao contratado de cada fatura deverá ser realizada em um prazo não superior a 30 (trinta) dias contados a partir do atesto da Nota Fiscal, após comprovadas o adimplemento da contratada em todas as suas obrigações, já deduzidas as glosas e notas de débitos.

CLÁUSULA SÉTIMA – REAJUSTE
7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.
7.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, índice do IPCA/IBGE, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
7.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).
7.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

CONFERIDO
COORDENADORIA JURÍDICA - DCL

7.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.
7.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
7.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
8.1. São obrigações do Contratante:
a) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;
b) Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;
c) Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;
d) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;
e) Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;
f) Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência;
g) Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;
h) Cientificar o órgão de representação judicial para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;
i) Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.
j) A Administração terá o prazo de 01 mês, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.
k) Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 01 mês.
l) Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.
m) Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021.
n) A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:
9.2. Manter preposto aceito pela Administração no local da obra ou do serviço para representá-lo na execução do contrato.
9.3. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.
9.4. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II);
9.5. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;
9.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
9.7. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;
9.8. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;

9.9. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos:
1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social;
2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;
3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado;
4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e
5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;
9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;
9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.
9.12. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.

9.13. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.
9.14. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato.
9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.
9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.
9.17. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
9.18. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;
9.19. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);
9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único);
9.21. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
9.22. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;
9.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD
10.1. As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.
10.2. Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.
10.3. É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.
10.4. A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.
10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.
10.6. É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.
10.7. O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.

10.8. O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.
10.9. O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.
10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.
10.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.
10.11. O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – GARANTIA DE EXECUÇÃO
Não haverá exigência de garantia contratual da execução.
OU
A contratação conta com garantia de execução, nos moldes do art. 96 da Lei nº 14.133, de 2021, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial/total/anual do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
12.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:
a) der causa à inexecução parcial do contrato;
b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa à inexecução total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
12.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:
a) Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);
b) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c" e "d" do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);
c) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "e", "f", "g" e "h" do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas "b", "c" e "d", que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).
d) Multa:
d.1) moratória de 2% (dois por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;
d.2) moratória de 0,50% (zero vírgula cinquenta por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o máximo de 30% (trinta por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia.
d.3) O atraso superior a 02 meses autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.
d.4) compensatória de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;
12.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021)
12.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).
12.5. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)
12.6. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).
12.7. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

12.8. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no **caput** e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.
12.9. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):
a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Contratante;
e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
12.10. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).
12.11. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021)
12.12. O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021)
12.13. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.
12.14. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL
13.1. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
13.1.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
13.1.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.
13.1.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.
13.2. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:
13.2.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
13.2.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
13.2.3. Indenizações e multas.
13.3. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, *caput*, da Lei n.º 14.133, de 2021).

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
14.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

14.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – ALTERAÇÕES

16.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

16.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16.3. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO

17.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA– FORO

18.1. Fica eleito o Foro de Novo Hamburgo, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

Novo Hamburgo, __ de _____ de 2024.

_____
Cassiano Vargas,
Coordenador Jurídico DCL – OAB/RS 91.950.

_____
,
CONTRATADA.

TESTEMUNHAS:

_____
MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO,
CONTRATANTE.
a ,
Secretário Municipal de .

1. _____

2. _____

_____
MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO,
CONTRATANTE.
Nei Luís Sarmento,
Secretário Municipal de Administração.

CONFERIDO
COORDENADORIA JURÍDICA - DCL